

LawPath 사례 분석 결과

생성 시각: 2026-10-01 13:27 KST

분야: 근로·임금

이 문서는 참고 자료이며 법률 자문이나 판결 예측이 아닙니다.

입력한 상황

2년 동안 주 40시간 근무하고 퇴직했는데 퇴직금을 지급받지 못했습니다.

퇴직한 지 한 달이 지났으며 관련 법령과 판례를 확인하고 싶습니다.

상황 요약

퇴직(근속 2년, 주40시간 근무) 후 한 달이 지났으나 퇴직금을 받지 못함.

관련 법령·판례를 확인하고 싶음.

핵심 쟁점

퇴직금 지급의무와 지급기한(판례상 14일 규정 관련)

미지급에 대한 지연이자 적용 여부(특히 재직 중 중간정산 퇴직금의 적용 문제)

행정적 조사·자료제출 요구 가능성(고용노동부 권한)

분석 안내

대법원 판례는 구 근로자퇴직급여보장법 관련하여 퇴직사유가 발생한 날부터 통상 14일 이내에 퇴직금을 지급할 의무가 있고, 지급기일을 연장하기로 합의한 뒤 연장한 기일까지도 지급하지 않으면 같은 법 위반죄가 성립할 수 있다고 판시합니다.

구 근로기준법 제37조 제1항은 원칙적으로 14일 이내 미지급 시 연20% 지연이자를 규정하지만, 재직 중 중간정산 되는 퇴직금에는 적용되지 않는다고 본 판례도 있습니다.

또한 근로자퇴직급여보장법은 고용노동부장관에게 관련 보고·조사 요구권을 부여하고 있습니다.

입력 판단 안내

퇴직금 관련 법령·판례 검색은 가능합니다.

다만 최종적인 지급 의무 판단이나 구제방안 권고를 위해서는 퇴직 사유·퇴직연금 가입 여부·회사 측 설명·증빙(근로 계약서·급여명세서 등) 등의 추가 정보가 있으면 더 정확한 판례·적용조향을 찾을 수 있습니다.

우선 일반적 법령·판례 위주로 검색 진행하겠습니다.

답변에 사용한 근거

구 근로자퇴직급여보장법상 퇴직사유 발생 후 통상 14일 이내 지급의무가 있으며, 지급기일 연장 합의 후에도 연장한 지급기일까지 지급하지 않으면 같은 법 위반죄가 성립할 수 있음.

근거 case-17: 사용자가 같은 법 제9조 단서에 따라 퇴직금의 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 근로자와 지급 기일을 연장하는 합의를 한 후 연장한 지급기일까지 퇴직금을 지급하지 아니한 경우, 같은 법 제9조 위반죄가 성립하는지 여부(적극)

구 근로기준법 제37조 제1항은 원칙적으로 14일 이내 미지급에 대해 연20% 지연이자를 규정하지만, 재직 중 중간 정산되는 퇴직금에는 이 규정을 적용하지 않는다고 본 판례가 있음.

근거 case-19: 사용자는 "근로기준법 제36조에 따라 지급하여야 하는 임금 및 근로자퇴직급여 보장법(이하 '퇴직급여법'이라 한다) 제2조 제5호에 따른 급여(일시금만 해당된다)의 전부 또는 일부"를 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급하지 아니한 경우, 그다음 날부터 지급하는 날까지의 지연일수에 대하여 연 20%의 비율에 의한 지연이자를 지급하여야 함이 원칙이다.

근거 case-19: 재직 중 지급되는 중간정산 퇴직금에 대한 지연손해금을 계산할 때에는 구 근로기준법 제37조 제1항, 구 근로기준법 시행령 제17조는 적용되지 아니한다고 보아야 한다.

근로자퇴직급여보장법은 고용노동부장관에게 관련 보고·서류 제출 또는 관계인 출석 요구 등 조사권한을 부여함.

근거 law-5: 고용노동부장관은 이 법 시행에 필요한 범위에서 사용자 및 퇴직연금사업자에게 퇴직연금제도의 실시 상황 등에 관한 보고, 관계 서류의 제출 또는 관계인의 출석을 요구할 수 있다.

관련 법령

1.

근로자퇴직급여 보장법

조문 정보 없음

검색 점수 0.602

법령명: 근로자퇴직급여 보장법

조문: 제40조

조문

제목: 보고 및 조사

내용: 제40조(보고 및 조사)

고용노동부장관은 이 법 시행에 필요한 범위에서 사용자 및 퇴직연금사업자에게 퇴직연금제도의 실시 상황 등에 관한 보고, 관계 서류의 제출 또는 관계인의 출석을 요구할 수 있다.

고용노동부장관은 이 법의 시행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소속 직원으로 하여금 퇴직연금제도를 실시하는 사업장 및 해당 퇴직연금사업자의 사업장에 출입하여 사용자 및 퇴직연금사업자 등 관계인에 대하여 질문하거나 장부 등 서류를 조사하게 할 수 있다.

제2항에 따라 사업장 및 해당 퇴직연금사업자의 사업장에 출입하여 관계인에 대하여 질문하거나 장부 등 서류를 조사하려는 직원은 그 권한을 나타내는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

유사 판례

1.

퇴직금

대법원 / 2004다29736 / 2006-12-07

검색 점수 0.637

사건명: 퇴직금

사건번호: 2004다29736

법원: 대법원

선고일: 2006-12-07

구분: 참조조문

내용:

[1] 근로기준법 제14조 /

[2] 근로기준법 제14조 /

[3] 근로기준법 제14조, 제16조, 제17조, 제23조(2006.

12.

21.

법률 제8072호로 삭제) /

[4] 근로기준법 제14조, 제16조, 제17조, 제23조(2006.

12.

21.

법률 제8072호로 삭제) /

[5] 근로기준법 제16조, 제23조(2006.

12.

21.

법률 제8072호로 삭제), 제30조 제1항

2.

임금[재직 중 중간정산 퇴직금에 구 근로기준법 제37조 제1항에 따른 연 20%의 지연이율을 적용할 수 있는지가 문제 된 사건]

대법원 / 2025다214123 / 2026-03-12

검색 점수 0.601

사건명: 임금[재직 중 중간정산 퇴직금에 구 근로기준법 제37조 제1항에 따른 연 20%의 지연이율을 적용할 수 있는지가 문제 된 사건]

사건번호: 2025다214123

법원: 대법원

선고일: 2026-03-12

구분: 판결요지

내용: 구 근로기준법(2024.

10.

22.

법률 제20520호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제37조 제1항, 구 근로기준법 시행령(2025.

4.

8.

대통령령 제35436호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제17조에 따르면, 사용자는 "근로기준법 제36조에 따라 지급하여야 하는 임금 및 근로자퇴직급여 보장법(이하 '퇴직급여법'이라 한다) 제2조 제5호에 따른 급여(일시금만 해당된다)의 전부 또는 일부"를 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급하지 아니한 경우, 그다음 날부터 지급하는 날까지의 지연일수에 대하여 연 20%의 비율에 의한 지연이자를 지급하여야 함이 원칙이다.

위 각 규정은 근로기준법 제36조에 따라 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우 지급되어야 하는 임금 및 퇴직급여법 제2조 제5호에 따른 급여 중 퇴직급여제도에 의하여 지급되는 일시금에 적용된다.

그런데 퇴직급여제도는 기본적으로 근로기준법 제36조와 같이 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위한 제도인 점(근로기준법 제34조, 퇴직급여법 제4조 제1항)을 감안하면, 퇴직급여법 제8조 제2항에 따라 근로자의 퇴직 전에 지급되는 중간정산 퇴직금이 구 근로기준법 제37조 제1항의 적용 대상인 퇴직급여제도에 의하여 지급되는 일시금에 해당한다고 단정하기 어렵다.

또한 위 각 규정은 근로자의 퇴직 등으로 근로관계가 종료될 경우 사용자가 지급 사유가 발생한 때로부터 14일 이내에 임금 및 퇴직금 등 퇴직급여제도에 따른 일시금을 지급하여야 할 의무가 있음을 전제로(근로기준법 제36조, 퇴직

급여법 제9조 제1항, 제17조 제2항, 제3항), 그 청산의무를 불이행한 사용자에게 대하여 경제적 제재를 가함으로써 해당 의무의 이행을 유도함에 취지가 있다.

그런데 퇴직급여법은 중간정산 퇴직금에 대하여는 퇴직금 등과 달리 14일 이내의 청산의무에 관한 규정을 두지 않았고, 구 근로기준법 제37조 제1항이 중간정산 퇴직금에 대하여 그와 같은 청산의무를 새로이 창설하는 취지의 규정이 라고 볼 수도 없다.

중간정산 퇴직금은 주택구입 등 일정한 사유가 있는 경우에 한하여 근로자와 사용자의 중간정산 합의에 따라 지급되는데, 그 지연 지급을 사유로 경제적 제재를 가한다면, 사용자가 근로자의 중간정산 요구를 승낙할 유인을 약화시켜 퇴직금 중간정산제도의 실효성을 저해할 우려도 있다.

이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 근로자의 재직 중 지급되는 중간정산 퇴직금에 대한 지연손해금을 계산할 때에는 구 근로기준법 제37조 제1항, 구 근로기준법 시행령 제17조는 적용되지 아니한다고 보아야 한다.

3.

근로자퇴직급여보장법위반

대법원 / 2023도188 / 2023-07-13

검색 점수 0.561

사건명: 근로자퇴직급여보장법위반

사건번호: 2023도188

법원: 대법원

선고일: 2023-07-13

구분: 판시사항

내용: 퇴직금지급의무를 규정한 구 근로자퇴직급여 보장법 제9조 본문 및 단서의 취지 / 사용자가 같은 법 제9조 단서에 따라 퇴직금의 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 근로자와 지급기일을 연장하는 합의를 한 후 연장한 지급기일까지 퇴직금을 지급하지 아니한 경우, 같은 법 제9조 위반죄가 성립하는지 여부(적극)

소비자원 상담사례

표시할 자료가 없습니다.

추가 확인 사항·주의사항

퇴직은 본인이 사직한 것인가요, 아니면 해고·권고사직 등 회사 측 조치로 인한 것인가요?

회사에서 퇴직연금(퇴직급여제도)을 운영하거나 사업장 단체협약에 따라 이미 다른 방식으로 지급된 것은 없나요(예: 사업장 퇴직연금에 납입됨)?

회사에 지급 요청(서면 요구 등)을 했고 회사가 응답했나요?

응답 내용이 있다면 간단히 알려주세요.

제공되는 검색 결과는 일반적 법률정보이며, 구체적 권리·구제 판단에는 추가 사실관계와 증거 확인이 필요합니다.

최종 조치는 관할 노동청 신고나 변호사 상담 등이 필요할 수 있습니다.

제시된 판례들은 ‘구’ 법령 규정과 관련된 내용입니다.

현재 적용되는 법령 조문·시행령이나 개정 여부는 증거에 없습니다.

최신 법령 적용 여부 확인이 필요합니다.

판례 적용 여부는 귀하의 사례가 최종 퇴직으로 인한 퇴직금인지 아니면 재직 중 중간정산인지, 사용자와의 지급기일 연장 합의 여부 등 구체적 사실관계에 따라 달라집니다.

해당 사실관계를 확인해야 합니다.

제공된 증거만을 근거로 작성하였으므로, 구체적 권리구제 절차(민사청구·행정신고·형사고소 등) 추진 전 추가 법률 검토 또는 관할 기관(고용노동부) 상담을 권합니다.

검색 점수는 법률 적용 가능성이나 답변 정확도를 의미하지 않습니다.